

1501054-84.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... acima do mínimo legal. No tocante ao crime de roubo, ainda observo a presença de duas qualificadoras, de modo que uma delas (concurso de agentes) será utilizada nesta primeira fase.

Dessa forma, de acordo com os arts. 59 do Código Penal, elevo a pena-base do crime de sequestro em 1/3, e a do crime de roubo em 1/2, fixando-as em:

a) artigo 148, caput, do CP: 1 ano e 4 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501054-84.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501054-84.2021.8.26.0617

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON MARCONDES LEITE e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

ANDERSON MARCONDES LEITE e SISENANDO MOREIRA DE ALMEIDA foram denunciados e estão sendo processados como incursores por duas vezes no artigo 148, caput, c.c. artigo 70, caput e no artigo 157, § 2º incisos II e VII, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, conforme narra a denúncia (fls.96/98) e posterior aditamento (fls. 270/272), no dia 30 de julho de 2021 por volta das 13h, na estrada velha do DER, zona rural, neste Município e Comarca de Itirapina, ANDERSON, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósito com SISENANDO, mediante sequestro, privaram a liberdade das vítimas Fátima Aparecida de Oliveira Silva e Letícia de Oliveira da Silva, bem como porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANDERSON, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósito, em concurso de agentes com SISENANDO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram para proveito de ambos, a quantia de R\$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais) da vítima Letícia de Oliveira da Silva.

A denúncia foi recebida em 16/08/2021 (fls. 100/102).

Os réus foram citados (fls. 116 e 202), e apresentaram resposta à acusação (fls. 135/137 e 206/208). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 209/213). Após o

aditamento à denúncia (fls. 270/272), os réus foram intimados e se manifestaram (fls. 282 e 283/284), sendo recebido o aditamento (fl. 285).

Em instrução processual foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados (fls. 266/267 e fls. 332/333).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus ANDERSON MARCONDES LEITE e SISENANDO MOREIRA DE ALMEIDA como incursores por duas vezes no artigo 148, caput, c.c. artigo 70, caput e no artigo 157, § 2º incisos II e VII, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, nos termos da denúncia (fls. 339/350).

O acusado Anderson, por sua vez, requereu a aplicação da atenuante da confissão, art. 65, III, "d" do CP com relação ao crime do art. 148 do CP. A Absolvição relativa ao crime do art. 157 § 2º, II e VII do CP, por insuficiência de provas. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido indenização por danos materiais às vítimas (fls. 357/363).

O acusado Sisenando, da mesma forma, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea com relação ao crime do art. 148, caput, do CP. Pugnou também pela absolvição relativa ao crime do art. 157 § 2º, II e VII do CP, por insuficiência de provas (fls. 364/367).

É o relatório. DECIDO.

II - Fundamentação

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 07), auto de reconhecimento de objeto (fl. 08 - faca) pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fl. 24 - faca), pelos documentos (fls. 273/277), pelo laudo pericial do veículo (fls. 257/261), bem como pelas provas produzidas durante a instrução.

A autoria é igualmente indubitosa e deve ser atribuída aos acusados.

A vítima Fátima Aparecida de Oliveira Silva declarou que na data dos fatos ela e sua filha foram ao médico e retornavam para casa, sendo que Letícia conduzia o veículo quando se depararam com um galho de árvore caído no meio da estrada. Estacionaram o veículo e Letícia desceu para tirar o objeto. Imediatamente os acusados apareceram gritando "perdeu, perdeu" e afirmando que era melhor que elas ficassem quietas para não acontecer nada. Em seguida, obrigaram-nas a entrar no veículo e seguiram viagem. Explicou que um dos réus estava com uma faca, e o outro demonstrava estar com uma arma de fogo por baixo da camiseta. Somente foram liberadas em Jacareí, permanecendo em torno de 7 a 8 horas com os acusados. Durante todo este tempo, faziam ameaças e mandavam elas ficarem quietas. Quando seus familiares ligavam, tinham que inventar histórias para justificar o atraso, sendo que os acusados as mandavam deixá-los calmos para não chamar a atenção. Disse ainda que passaram por vários pedágios, sendo que nestas ocasiões utilizaram o dinheiro de Letícia. Aduziu que os acusados conversavam bastante entre si e estavam muito felizes porque conseguiram escapar da prisão. Disse que após serem deixadas na cidade de Jacareí foram à Delegacia de Polícia. Um policial entrou em contato com a Delegacia de Itirapina, quando souberam que houve duas fugas do presídio de Itirapina naquele dia. Então, foram enviadas fotos da penitenciária de Itirapina, oportunidade que a vítima procedeu ao reconhecimento dos réus. Não teve qualquer dúvida no reconhecimento. Afirmou que durante o trajeto chegou a descer em um posto de gasolina em São Paulo para ir ao banheiro. Neste momento, um dos acusados a acompanhou ao banheiro, enquanto o outro ficou no carro com Letícia. Explicou que se perderam em Jacareí, sendo que apenas um dos acusados ficaria na cidade e o outro seguiria viagem. Quando Anderson desceu do carro, Sisenando entrou no carro correndo e saiu dirigindo, afirmando que não deixaria Anderson fazer o que queria com as vítimas. Pouco depois, parou o veículo e as mandou embora.

Após o aditamento da denúncia, a pedido da Defesa, a vítima foi ouvida novamente. Na oportunidade, disse que na data dos fatos foi para o hospital porque estava com Covid. Quando retornavam para casa, Letícia conduzia o veículo e se depararam com um galho de árvore caído no meio da estrada. Estacionaram o veículo e Letícia desceu para tirar o objeto. Imediatamente os acusados apareceram abordando-as. Um deles foi até sua filha e o outro até ela. Um deles estava com uma faca, enquanto o outro ficava com a mão embaixo da camiseta, afirmando que estava armado e que

deveriam ficar quietas para não acontecer nada. Informou que ambos usavam roupas da penitenciária. Em seguida, afirmaram que se ficassem calmas não as machucariam, assim adentraram no veículo e seguiram viagem. Durante todo este tempo os réus faziam ameaças e mandavam elas ficarem quietas. Explicou que foram obrigadas a permanecer no veículo e que os fatos ocorreram em torno das 13 horas. Quem conduziu o veículo foi Sisenando. Durante a viagem os réus disseram que haviam fugido da penitenciária e que as vítimas estavam no local errado e na hora errada. Logo depois pararam em um posto de gasolina para abastecer, sendo que ambos as ameaçaram aduzindo que elas deveriam ficar quietas para não acontecer nada. Neste momento os réus trocaram de roupas. Como estavam com medo, ficaram quietas. Chegaram em São Paulo em torno das 15 horas, sendo que os acusados se perderam na cidade. Saíram da cidade pela rodovia Dutra em torno das 18 horas. Somente foram liberadas em Jacareí próximo das 21 horas, permanecendo em torno de 7 a 8 horas com os acusados. Explicou que durante a viagem os acusados questionaram a vítima Letícia se ela possuía dinheiro. Após ela confirmar que tinha dinheiro em sua bolsa, os réus pegaram a bolsa. Afirmou que não havia possibilidade de Letícia ter se negado a entregar sua bolsa, pois estavam com muito medo e os réus estavam armados. Também ficaram com seus aparelhos celulares. Quando seus familiares ligavam, eram obrigadas a inventar histórias para justificar o atraso, sendo que os acusados as mandavam deixá-los calmos para não chamar atenção. Acredita que Letícia tinha em torno de R\$ 500,00 em sua bolsa, sendo que a bolsa foi entregue logo no início da viagem. Disse ainda que passaram por vários pedágios, sendo que nestas ocasiões utilizaram o dinheiro de Letícia. Aduziu que após o dinheiro acabar passaram a usar os cartões de sua filha. Eles exigiram a senha e depois utilizaram pessoalmente os cartões. Informou que sentiu muito medo no percurso, medo que persiste até a data de hoje. Informou que no começo ambos os réus se mostravam tranquilos, mas quando não encontraram o caminho correto em São Paulo passaram a ficar nervosos. Isso fez com que conduzissem mal o carro, causando várias avarias ao veículo. Afirmou que imploraram para que fossem liberadas, afirmando que os deixariam ficar com o carro e demais pertences, todavia, não as liberaram. Quanto mais o tempo passava, com mais medo ficavam. Também narrou que os acusados frequentemente falavam com terceiros pelos aparelhos celulares. Nestas conversas, falavam que tinham fugido e que não retornariam para a cadeia. Quando chegaram em Jacareí, Anderson disse para Sisenando que iria deixá-lo no local combinado e depois levaria as vítimas consigo. Eventualmente pararam o carro e mandaram uma das vítimas ir para o banco de passageiro. Neste momento Sisenando aproveitou uma distração de Anderson e o abandonou, afirmando para as vítimas que não deixaria o comparsa fazer mal a elas. Logo depois, estacionou e as libertou. Todavia, antes de ir embora ainda exigiu mais R\$ 50,00 que Letícia tinha consigo.

A vítima Letícia de Oliveira da Silva declarou que na data dos fatos ela e sua mãe estavam com Covid e decidiram ir ao médico em Itirapina. Saíram do hospital próximo ao horário do almoço. Durante o percurso na volta, a estrada estava fechada com galhos. Quando a declarante parou o veículo para retirar os objetos, foi abordada pelos acusados que pularam do barranco já armados. Sisenando estava com uma faca e Anderson com uma arma de fogo. Explicou que não chegou a ver a arma de fogo, que ficava oculta na cintura de Anderson. Entretanto, viu um aparelho celular e drogas. Foram colocadas no banco traseiro e os réus passaram a conduzir o veículo. Logo, sua mãe passou mal pelo nervosismo e a declarante pediu uma sacola de remédio que estava no banco dianteiro. Quando saíram pela estrada não pararam mais. Disse que possuía R\$ 500,00 na carteira, que foram usados para pagar pedágios, abastecer o carro e comprar cigarros para os acusados. Durante todo o percurso os acusados faziam ameaças constantes. Também as faziam atender todas as ligações de seus familiares, forçando-as a mentir para não levantar suspeitas. Afirmou que permaneceu com os acusados das 11 horas da manhã até as 21 horas da noite. A viagem iniciou-se na rodovia Washington Luís e depois pegaram a Dutra. Durante o percurso, utilizaram muito o celular, sendo que falaram com mães e esposas. Quando chegaram em São Paulo, se perderam na cidade e somente saíram quando a vítima ligou o GPS. Quando chegaram em Jacareí, Anderson atendeu um último telefonema e conversou com Sisenando. Logo depois, Sisenando disse que iria descer. Assim, Anderson parou o

veículo e desceu, oportunidade em que Sisenando saiu dirigindo rapidamente, dizendo que não deixaria Anderson fazer mal a elas. Após algum tempo, ele as mandou embora. Assim, procuraram ajuda e foram à Delegacia de Polícia. Em conversa com os policiais, explicaram o ocorrido. Também conseguiram falar com os familiares e explicar os fatos. Ocorre que uma amiga de sua tia é agente penitenciário e sabia que havia dois foragidos da penitenciária naquele dia. Ele enviou a foto dos acusados e ambas as vítimas fizeram o reconhecimento dos dois acusados. Como havia o endereço do Sisenando na ficha em pouco menos de uma hora ele foi preso. Afirmou, em prantos, que até hoje está abalada pelo ocorrido e sequer consegue sair sozinha de casa, mesmo fazendo terapia e se medicando. Explicou que Anderson era mais agressivo, enquanto Sisenando era mais calmo. Entretanto, ambos as ameaçaram. Após o aditamento da denúncia, a vítima foi ouvida novamente a requerimento da defesa. Na oportunidade, disse que na data dos fatos ela e sua mãe estavam com Covid e decidiram ir ao médico em Itirapina. Saíram do hospital próximo ao horário do almoço. Durante o retorno a estrada estava fechada com galhos. Quando a declarante parou o veículo para retirar os objetos, foi abordada pelos acusados que pularam do barranco já armados. Sisenando a abordou com uma faca e Anderson foi até sua mãe aduzindo que estava com uma arma de fogo. Explicou que não chegou a ver esta arma. Foram colocadas no banco traseiro e os réus passaram a conduzir o veículo. Eles queriam saber como chegar na rodovia Washington Luís, fazendo ameaças constantes à vítima. Logo sua mãe passou mal pelo nervosismo e a declarante pediu uma sacola de remédio que estava no banco dianteiro. Questionavam acerca da vida pessoal das vítimas, afirmando que eles não tinham nada a perder, mas elas sim. Quando saíram pela estrada, não pararam mais. Próximo ao primeiro pedágio, perguntaram se a vítima possuía dinheiro. Quando respondeu que sim, pegaram sua bolsa. Tinha R\$ 500,00 na carteira, que foram usados para pagar pedágios, abastecer o carro e comprar cigarros para os acusados. Reafirmou que durante todo o percurso os acusados faziam ameaças constantes. Também a faziam atender todas as ligações de seus familiares, forçando-as a mentir para não levantar suspeitas. A viagem iniciou-se na rodovia Washington Luís e depois pegaram a Dutra. Durante o percurso, utilizaram muito o celular, sendo que falaram com mães e esposas. Quando chegaram a São Paulo, se perderam na cidade, acabaram ficando nervosos e até colidiram com o veículo. Somente saíram de São Paulo quando permitiram que a declarante ligasse o GPS. Esclareceu que utilizaram seu cartão de crédito para pagar um abastecimento de cerca de R\$ 150,00. Quando chegaram em Jacareí, Anderson atendeu um último telefonema e conversou com Sisenando. Logo depois, Sisenando disse que iria descer e Anderson iria continuar com elas. Assim, Anderson parou o veículo e desceu, oportunidade em que Sisenando saiu dirigindo rapidamente, dizendo que não deixaria Anderson fazer mal a elas. Após algum tempo, ele as mandou embora. Todavia, antes de ir embora ainda exigiu mais R\$ 50,00. Assim, procuraram ajuda e foram à Delegacia de Polícia. Chegaram no local as 22 horas e 30 minutos. Disse que a faca encontrada no interior de seu veículo é a faca utilizada pelos acusados. Reiterou que durante o percurso as ameaças eram constantes. Entre outras diziam que não tinham nada a perder e que se elas envolvessem a polícia iriam atrás delas, já que estavam de posse de seus dados pessoais. Aduziu que quando chegaram no primeiro pedágio ainda estava com sua bolsa, sendo que neste momento eles pegaram a bolsa e a partir daí ficaram com ela usando o dinheiro livremente. Também explicou que forneceu a senha do cartão, sendo que foram os acusados que o utilizaram pessoalmente. Afirmou que não teve opção de não dar o dinheiro e seu cartão, pois estava com muito medo de que eles pudessem se agredir. Aduziu que teve muito medo durante todo o trajeto e que este medo persiste até hoje, inclusive está passado por acompanhamento psicológico. Avaliou que o prejuízo sofrido em R\$ 4.200,00 de seu carro avariado, R\$ 500,00 que estavam em sua bolsa e R\$ 150,00 de seu cartão. Além de combustível e pedágio, os réus compraram cigarros e água. Deram parte da água para as vítimas, mas consumiram os cigarros sozinhos. A testemunha Delvis Apoliano Torres da Silva, policial militar, disse que após a equipe tomar ciência de que vítimas de sequestro teriam sido libertadas em Jacareí, entraram em contato com elas na Delegacia do local. A partir de algumas fotos enviadas por Itirapina, as vítimas reconheceram os acusados. Com estas informações,

conseguiram descobrir o endereço da residência de alguns parentes do acusado Sisenando, de forma que se dirigiram até lá. Fizeram o cerco da casa e entraram em contato com o proprietário, que franqueou a entrada. No interior do imóvel lograram êxito em encontrar e prender Sisenando. Informalmente ele confessou ter se evadido do presídio e ter mantido duas vítimas restritas de liberdade até Jacareí. Também informou que seu comparsa tinha o vulgo "Binho", que se utilizou de um cano PVC para simular o uso de uma arma de fogo, enquanto ele próprio possuía uma faca. Informou que esta faca estaria embaixo do tapete do veículo, onde, em busca, foi de fato localizada. Em Delegacia as vítimas procederam ao reconhecimento do acusado. A testemunha Renan Martins Franco, policial militar, disse que na época trabalhava em Jacareí, quando receberam a notícia de um crime de sequestro, sendo que as vítimas estavam na Delegacia. No local, as vítimas relataram que estavam numa estrada quando encontraram galhos. Quando pararam o veículo, foram rendidas por Sisenando e seu comparsa. Foram levadas até São Paulo e, após, até Jacareí, cidade onde a família de Sisenando residia. Segundo Sisenando, Anderson era mais agressivo e pretendia matar as vítimas. Por esta razão, em Jacareí Sisenando deixou Anderson para trás e libertou as vítimas. Na Delegacia receberam a informação de que dois indivíduos haviam fugido da penitenciária, sendo que o Delegado conseguiu as fotos destes indivíduos, que foram devidamente reconhecidos pelas vítimas. Assim procederam a investigações e descobriram que na cidade residiam parentes de Sisenando, de forma que se deslocaram até o local. Lá, ainda da rua, conseguiram ouvir Sisenando falando que estava foragido. Entretanto, os moradores franquearam a entrada e conseguiram abordar Sisenando no interior da casa. Na oportunidade o acusado confessou utilizar uma faca e indicou que ela estava no interior do veículo. Também afirmou que Anderson utilizou um cano para simular uma arma de fogo.

Em seu interrogatório, Anderson Marcondes Leite, confessou parcialmente os fatos a ele imputados. Declarou que cumpria pena em Hortolândia e posteriormente em Itirapina. Em Itirapina, por ser homossexual, era abusado sexualmente e ameaçado. Apesar dos pedidos de transferência, não conseguiu. Por esta razão decidiu fugir com Sisenando. Após evadirem-se abordaram um veículo e explicou para as vítimas que precisava de ajuda para sair dali. Elas o levaram até Jacareí, local onde Sisenando o abandonou. Afirmou que não estava armado, mas havia uma faca com eles. Negou que tenha feito ameaças às vítimas. Pelo contrário, disse ter tratado bem as vítimas, aduzindo a todo instante que não iria fazer mal a elas. Explicou que ele e Sisenando se desentenderam, sendo que ele não queria fazer mal as vítimas, mas Sisenando não entrava em um acordo. Por fim, explicou que ficou tanto tempo com as vítimas no carro, mesmo após já ter fugido da prisão, porque se perderam em São Paulo.

Ouvido novamente após o aditamento, disse que na data dos fatos após tomarem a posse do veículo, utilizaram o dinheiro da vítima apenas para pagar combustível e pedágio. Afirmou que Letícia retirava dinheiro de sua bolsa para que Sisenando pagasse os pedágios. Afirmou que as vítimas viram a faca que Sisenando portava. Se recorda que abordaram as vítimas próximo das 11h, e somente as liberou a noite. Disse também que foi Letícia quem entregou o cartão e a senha para Sisenando. Em seu interrogatório, Sisenando Moreira de Almeida, confessou os fatos a ele imputados. Declarou que no dia 23 de dezembro, durante sua saidinha, conheceu a filha de seu padrasto e iniciou um relacionamento com ela. Posteriormente, ficou sabendo que seu padrasto mandou matar um rapaz que tinha abusado dela. Isso, aliado à pandemia de Covid, e outros fatores, fez o acusado não aguentar mais ficar preso, assim, em julho decidiu fugir. Empreendeu a fuga juntamente com Anderson. No começo da tarde Anderson colocou uns galhos pelo caminho na estrada e aguardaram. Pouco depois, Fátima e Letícia pararam. Assim, adentraram no veículo e conduziram até São Paulo. Entretanto, nega as ter ameaçado ou subtraído qualquer de seus bens. Por outro lado, Anderson subtraiu o RG de ambas as vítimas. Em determinando momento parou em um posto de gasolina e deixou ambas as vítimas usarem o banheiro, bem como comprou água para elas. Próximo a São José dos Campos, Anderson disse que iria levar as vítimas para os amigos resolverem o problema. Como não queria que as vítimas fossem prejudicadas, enganou o parceiro e fugiu com as vítimas, deixando-as

ir em seguida. Explicou que não estava armado, mas Anderson estava com uma faca. Disse que ficou com as vítimas das 14 horas e 30 minutos até as 21 horas e 47 minutos. Explicou que viu Anderson com a faca quando abordou as vítimas, e depois, durante a viagem, Anderson guardou o objeto debaixo de sua perna. Ouvido novamente após o aditamento, disse que na data dos fatos evadiu-se da Penitenciária, tendo encontrado as vítimas no caminho. Afirmou que conversou com Anderson que não era para pegar documentos, telefones ou dinheiro delas. Seguiram rumo ao Vale do Paraíba. Quando as vítimas pediram para usar o banheiro, pararam em um posto. Pouco depois pediram para que comprassem água, o que foi feito. Perto do Vale do Paraíba, percebeu que o veículo estava ficando sem gasolina. Neste momento Letícia ofereceu seu cartão de crédito para que colocasse R\$ 150,00 de gasolina, aduzindo que assim poderia retornar. Disse que no trajeto de Itirapina a Jacareí quem dava dinheiro para o pagamento dos pedágios era Anderson. Explicou que Anderson pegava este dinheiro de cima do painel. Aduziu que este dinheiro não era seu, mas tinha noção que o dinheiro poderia ser das vítimas. Entretanto, disse que não viu Anderson pegando o dinheiro das vítimas. Afirmou que a bolsa de Letícia ficou com ela durante todo o percurso. Explicou que estavam com uma faca, que chegou a ser mostrada para as vítimas no momento da abordagem. Quando as vítimas recebiam ligações de seus familiares, a orientação era acalmá-los. De sua parte, deixaria as vítimas saírem do veículo caso elas quisessem. As vítimas ficaram com eles das 14h às 21h, aproximadamente. Por fim, disse que o veículo não tinha nenhum problema mecânico.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório amalhado aos autos, restaram devidamente comprovados os crimes praticados por ambos os acusados.

As vítimas apresentaram versões uníssonas e harmônicas que se mantêm inalteradas desde a fase inquisitiva.

Sobre o valor probatório das declarações da vítima, já assentou a jurisprudência: "Em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade" (TACRIM - Ap. 1.005.795/0 - R. Décio Barretti). Cumprir observar, ainda, que não houve contradições nos depoimentos da vítimas, tendo estas acrescentado mais informações e detalhes que não haviam sido ditos inicialmente, o que é perfeitamente compreensível, haja vista o grande lapso de tempo que permaneceram sequestradas - mais de 7 (sete) horas -, dentro do veículo com os acusados.

Deste modo, os detalhes posteriormente recordados e acrescentados - mesmo que não mencionados por ambas as vítimas - não servem de supedâneo para infirmar a credibilidade de seus relatos.

O que basta para a consumação dos crimes é que ambas as vítimas foram firmes e seguras ao afirmar que os acusados foram de fato os autores do sequestro, mantendo-as sob seu poder por mais de 7 (sete) horas. Também foram firmes e seguras ao afirmar que Letícia teve sua bolsa com cartão de crédito e dinheiro subtraídos de sua posse pelos acusados mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca. E estes fatos foram confirmados em juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência e tiveram contato com as vítimas logo após serem libertadas. Ambos os policiais ainda mencionaram que as vítimas reconheceram os acusados como os autores dos crimes, sem nenhuma dúvida.

Gize-se que o reconhecimento dos réus foi realizado pouquíssimo tempo após a libertação das vítimas.

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n.

73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Nessa linha também: "[...] 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao

contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes." (REsp 1302515 /RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

Com relação a este específico ponto, digno de menção que os próprios acusados confessaram o crime de sequestro, afirmando que após evadirem-se da Penitenciária em Itirapina, abordaram o veículo das vítimas, momento em que um deles, com conhecimento prévio do outro, portava uma faca usada para ameaçar as vítimas, e as forçaram a permanecer no veículo por mais de 07 (sete) horas, levando-as até a cidade de Jacaréí.

Por outro lado, os acusados negaram a prática do crime de roubo.

Porém, afirmaram que utilizaram o dinheiro e o cartão da vítima Letícia para pagar os pedágios e abastecer o veículo.

Sobre esta conduta, comungo do entendimento Ministerial, de que a subtração e posterior utilização do patrimônio da vítima não é mero exaurimento do crime de sequestro.

Tal qual ponderado pelo Ministério Público, enquanto o crime do artigo 148 está no Capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal, o artigo 157 vem previsto no capítulo referente aos crimes contra o patrimônio. Percebe-se, pois, que os delitos protegem bens jurídicos diferentes e autônomos.

O crime do no artigo 148 do Código Penal se consuma com a mera privação da liberdade da vítima, cerceada em sua locomoção, desprovida da autonomia de ir e vir. A configuração desse crime requer a intenção inequívoca do agente de atingir a liberdade da vítima, por um razoável período, mantendo alguma permanência temporal. O crime de sequestro é a particular intenção de privar a liberdade de outrem, mesmo que por breve período, dentro de certo espaço limítrofe, bastando seja a vítima impedida de ir e vir, com perigo pessoal caso tente se libertar, sendo desnecessário o motivo ou razões da privação.

O crime previsto no artigo 157 do Código Penal, consuma-se com a inversão da posse do bem da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O crime de sequestro e cárcere privado é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto houver a privação de liberdade, independentemente do tempo de duração, o crime estará se consumando, assim sendo, no caso em análise, no momento que os réus decidiram subtrair os pertences da vítima Letícia o crime de sequestro já estava consumado.

Isto posto, conforme já exposto acima, a subtração não é mero exaurimento do sequestro, já que a obtenção de vantagem econômica (ou qualquer outra vantagem) não integra o tipo do crime do sequestro.

Prosseguindo o raciocínio, a subtração dos bens era condição necessária para a concretização dos desígnios dos acusados, que era a fuga.

No momento que os réus abordaram as vítimas, as colocaram no carro e prosseguiram com elas, mantendo-as restritas de liberdade, independente da motivação pela qual tenham agido, já haviam consumado o crime previsto no artigo 149, do Código Penal. O tipo penal não prevê qualquer finalidade específica, nesse sentido, obtendo ou não o intento inicial que era fugir, os réus já teriam naquele momento praticado o crime de sequestro.

O roubo, consumado após a concretização do primeiro crime, foi o meio utilizado para obtenção da vantagem pretendia, ou seja, a fuga. Não era meio necessário à consumação do sequestro, já que o tipo penal não prevê a obtenção de qualquer tipo de vantagem por quem o que pratica.

Neste ponto, convém mencionar que a versão dos acusados, de que a vítima Letícia teria fornecido voluntariamente seu dinheiro e cartão para uso dos acusados não merece nenhum respaldo, destoando completamente do conjunto probatório amealhado aos autos.

Evidente que o dinheiro e cartão foram fornecidos em razão do temor causado na vítima pelo motivo dos acusados estarem armados, bem como por estar com sua liberdade restrita, dentro de um veículo em poder dos acusados, onde permaneceu por mais de 07 (sete) horas).

Destaco que ambas as vítimas deixaram claro que durante todo o trajeto as ameaças eram reiteradas, de forma a não restar alternativa à vítima se não obedecer a todos os comandos emanados pelos acusados ou ao menos não resistir a eles.

Gize-se que não é crível que a vítima Letícia tivesse voluntariamente oferecido dinheiro aos acusados para pagar pedágios e abastecimento a fim de concretizar a fuga da penitenciária, uma vez que as vítimas estavam se afastando cada vez mais de suas residências, rumo a local desconhecido e além de tudo suportando prejuízo financeiro.

Por fim, conforme ponderado pelo Ministério Público, ainda que se considerasse a subtração exaurimento do crime de sequestro, porque o bem subtraído foi utilizado na consecução da fuga, não é demais lembrar que os réus fizeram uso do dinheiro da vítima Letícia também para comprar cigarros e, quando já na cidade de Jacareí, antes de abandonar as vítimas, Sisenando exigiu a entrega de R\$ 50,00.

Deste modo, restou cabalmente comprovada a prática de ambos os crimes pelos acusados.

Prosseguindo, as declarações das vítimas fazem prova também das circunstâncias que tornam maior a pena do crime em comento (emprego de arma branca e concurso de pessoas), de modo que não resta dúvida a respeito da aplicação das referidas causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos II e VII do CP, uma vez que praticado por dois agentes e com emprego de faca, que foi apreendida (fl. 24), reconhecida pelas vítimas (fl. 08) e cujo uso foi confessado pelos acusados.

E o apenamento mais severo da conduta se justifica não apenas pelo perigo representado à incolumidade física das vítimas, mas também pela maior lesividade dela em relação ao bem jurídico principal tutelado pela norma, o patrimônio. Como dito, estão presentes duas majorantes: ameaça exercida com emprego de arma branca e concurso de duas pessoas, de modo que uma delas será utilizada na primeira fase da dosimetria.

No tocante ao pedido Ministerial de fixação do valor mínimo para reparação dos danos materiais suportados pelas vítimas consistente em R\$ 4.750,00 (artigo 387, inciso IV, do CPP), observo que os danos no veículo não restaram suficientemente delineados, uma vez que no laudo pericial de fls. 257/261 constou que "O veículo não apresenta sinais de danos recentes em sua parte externa conforme apresentado no anexo fotográfico a seguir".

Assim, neste momento processual não há como se aferir se todos os itens que foram reparados ou substituídos (fls. 276/277) dizem respeito à ação dos acusados.

Fica indeferido o pedido de indenização, pois, com relação ao veículo (R\$ 4.203,00).

Fixo o valor mínimo para reparação dos danos materiais suportados pelas vítimas em R\$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), sendo R\$ 2.000,00 para a vítima Fátima e R\$ 2.650,00 para a vítima Letícia, consubstanciado no tratamento médico psicológico das vítimas, além do gasto com pedágios e combustível, conforme fls. 273/275.

Presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e/ou a culpabilidade do réu, a imposição de sanção penal é medida que se impõe para concretizar os escopos de prevenção geral e especial colimados pela dogmática punitiva, além de ratificar a vigência da norma penal transgredida restabelecendo o princípio da prevalência do Direito.

Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)." (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

I - Acusado Sisenando:

Na PRIMEIRA FASE: verifico que o acusado possui maus antecedentes (Processo nº 0007597-47.2005.8.26.0292 e Processo nº 0012817-94.2003.8.26.0292 - fls. 53/54), além disso as consequências dos crimes foram gravosas para as vítimas, uma vez que sofreram abalo emocional que permanece até os dias atuais, portanto, devendo a

pena-base ser estipulada acima do mínimo legal. No tocante ao crime de roubo, ainda observo a presença de duas qualificadoras, de modo que uma delas (concurso de agentes) será utilizada nesta primeira fase.

Dessa forma, de acordo com os arts. 59 do Código Penal, elevo a pena-base do crime de sequestro em 1/3, e a do crime de roubo em 1/2, fixando-as em:

a) artigo 148, caput, do CP: 1 ano e 4 meses de reclusão.

b) artigo 157, § 2º incisos II e VII, do CP: 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, presente a reincidência (Processo nº 0005713-64.2004.8.26.0050 - fl. 54) e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante emboscada. Restou devidamente comprovado nos autos que os réus colocaram galhos na estrada de modo que as vítimas foram obrigadas a parar o veículo, descer e retirá-los, caso contrário não seria possível prosseguir, portanto, os réus usaram esse subterfúgio, uma verdadeira tocaia, para investir contra a vítimas. Por outro lado não se faz presente circunstância atenuante, já que a confissão foi parcial e não influenciou na conclusão dos argumentos expostos.

Elevo as penas de ambos os crimes em mais 1/3, fixando-as em:

a) artigo 148, caput, do CP: 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

b) artigo 157, § 2º incisos II e VII, do CP: 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, considerando (a) o número de agentes envolvidos no crime de roubo (dois); (b) a utilização de uma arma branca para a ação criminosa, há maior periculosidade concreta do fato, pois praticamente eliminou qualquer possibilidade de defesa da vítima. Porém, considerando que o número de agentes já foi utilizado para aumento de pena na primeira fase, a pena do crime de roubo será majorada em 1/6. Quanto ao crime de sequestro não há causas de aumento ou diminuição:

a) artigo 148, caput, do CP: 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

b) artigo 157, § 2º incisos II e VII, do CP: 9 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa.

No mais, em relação do crime do artigo 148, do Código Penal, sendo duas as vítimas e havendo concurso formal, aumento a pena em 1/6, atingindo 2 anos e 26 dias de reclusão.

Por fim, considerando haver concurso material entre os crimes de sequestro e roubo, as penas devem ser somadas, pois possuem momentos consumativos distintos.

Chega-se à pena total de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 dias-multa.

Valor da Pena de Multa

Não havendo elementos para aferir a situação econômica do acusado (art. 60 do Código Penal), fixo a pena de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime de Cumprimento de Pena

Em observância aos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, considerando a presença de circunstância judicial negativa, o total de pena aplicada, a prática de crime violentos, além de ser o acusado portador de maus antecedentes e reincidente, mostra-se mais adequado tal regime.

Substituição de Pena/Suspensão condicional do Processo

Ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).

De fato, a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o crime foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição não é suficiente.

II - Acusado Anderson:

Na PRIMEIRA FASE: verifico que o acusado possui maus antecedentes (processo nº 0001005-89.2017.8.26.0219- fl. 29, 0003656-50.2019.8.26.0502 - fl. 31 e 0004727-24.2018.8.26.0502 - fl. 31), além disso as consequências dos crimes foram gravosas para as vítimas, uma vez que sofreram abalo emocional que permanece até os dias atuais, portanto, devendo a pena-base ser estipulada acima do mínimo legal. No

tocante ao crime de roubo, ainda observo a presença de duas qualificadoras, de modo que uma delas (concurso de agentes) será utilizada nesta primeira fase.

Dessa forma, de acordo com os arts. 59 do Código Penal, elevo a pena-base do crime de sequestro em 1/3, e a do crime de roubo em 1/2, fixando-as em:

a) artigo 148, caput, do CP: 1 ano e 4 meses de reclusão.

b) artigo 157, § 2º incisos II e VII, do CP: 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, presente a reincidência (Processo nº 0001006-74.2017.8.26.0219 - fl. 30) e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante emboscada. Restou devidamente comprovado nos autos que os réus colocaram galhos na estrada de modo que as vítimas foram obrigadas a parar o veículo, descer e retirá-los, caso contrário não seria possível prosseguir, portanto, os réus usaram esse subterfúgio, uma verdadeira tocaia, para investir contra a vítimas. Por outro lado não se faz presente circunstância atenuante, já que a confissão foi parcial e não influenciou na conclusão dos argumentos expostos.

Elevo as penas de ambos os crimes em mais 1/3, fixando-as em:

a) artigo 148, caput, do CP: 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

b) artigo 157, § 2º incisos II e VII, do CP: 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, considerando (a) o número de agentes envolvidos no crime de roubo (dois); (b) a utilização de uma arma branca para a ação criminosa, há maior periculosidade concreta do fato, pois praticamente eliminou qualquer possibilidade de defesa da vítima. Porém, considerando que o número de agentes já foi utilizado para aumento de pena na primeira fase, a pena do crime de roubo será majorada em 1/6. Quanto ao crime de sequestro não há causas de aumento ou diminuição:

a) artigo 148, caput, do CP: 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

b) artigo 157, § 2º incisos II e VII, do CP: 9 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa.

No mais, em relação do crime do artigo 148, do Código Penal, sendo duas as vítimas e havendo concurso formal, aumento a pena em 1/6, atingindo 2 anos e 26 dias de reclusão.

Por fim, considerando haver concurso material entre os crimes de sequestro e roubo, as penas devem ser somadas, pois possuem momentos consumativos distintos.

Chega-se à pena total de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 dias-multa.

Valor da Pena de Multa

Não havendo elementos para aferir a situação econômica do acusado (art. 60 do Código Penal), fixo a pena de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime de Cumprimento de Pena

Em observância aos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, considerando a presença de circunstância judicial negativa, o total de pena aplicada, a prática de crime violentos, além de ser o acusado portador de maus antecedentes e reincidente, mostra-se mais adequado tal regime.

Substituição de Pena/Suspensão condicional do Processo

Ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).

De fato, a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o crime foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição não é suficiente.

III - Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 148, caput, c.c. artigo 29, caput, c.c. na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR SISENANDO MOREIRA DE ALMEIDA e ANDERSON MARCONDES LEITE à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime fechado, e 23 dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, dando-os como incursos por

duas vezes no artigo 148, caput, c.c. artigo 70, caput e no artigo 157, § 2º incisos II e VII, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal. Diante do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas pela infração no importe de R\$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), sendo R\$ 2.000,00 para a vítima Fátima e R\$ 2.650,00 para a vítima Letícia, conforme constou na fundamentação.

Direito de Recorrer em Liberdade

Em respeito ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, nego aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que: (i) persistem os motivos que deram causa à(s) sua(s) prisão(ões) preventiva(s), não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) o regime inicial fechado imposto não se coaduna à permanência em liberdade na fase recursal; (iii) não há sentido em que o(s) sentenciado(s), que respondeu(ram) preso(s) durante todo o processo, seja(m) solto(s) quando da sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais, a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Nesse sentido: TJSP, Habeas Corpus nº 2202942-31.2016.8.26.0000, Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2016; Data de registro: 07/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2183672-21.2016.8.26.0000, Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: Bertioga; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Apelação nº 0004271-73.2015.8.26.0019, Relator(a): Ely Amioka; Comarca: Americana; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2183417-63.2016.8.26.0000, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Avaré; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 30/09/2016.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Aplicação do artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal

Apesar do disposto no § 2º do art. 387 do Código Processo Penal, o período da prisão provisória não altera o regime inicial aplicado, conforme intervalos delimitados pelo art. 33, § 2º, do Código Penal. Ademais, já foi consignado por diversas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça a impossibilidade, em regra, do juízo de conhecimento examinar todos os requisitos (objetivos e subjetivos) para aplicação do § 2º do art. 387 do CPP.

Por derradeiro, não há como se efetuar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal com as alterações trazidas pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, eis que não há nos autos informes sobre eventual comportamento carcerário dos réus, ou existência de demais processos, sendo que a solicitação de apresentação de informações ao Juízo competente postergaria o desfecho dos autos. (TJSP, Apelação nº 0086558-34.2014.8.26.0050, Relator (a): Silmar Fernandes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; j: 13/04/2016; Data de registro: 17/04/2016)

“Note-se que, a despeito da redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.736/12, não fazem jus os apelantes à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime aberto ou semiaberto, em razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. Para tal fim, impor-se-ia a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, que é verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.” (TJSP, Apelação nº 3001370-97.2013.8.26.0586, Relator(a): Toloza Neto; Comarca: São Roque; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016)

No mesmo sentido: TJSP, Apelação nº 0014589-90.2013.8.26.0050, Relator(a): Fernando Simão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/04/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 0005798-98.2011.8.26.0666, Relator(a): Louri Barbiero; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro:

13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0036726-32.2014.8.26.0050, Relator(a): Ivana David; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 3001984-22.2013.8.26.0451, Relator(a): Marcelo Gordo; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0002152-62.2015.8.26.0562, Relator(a): Walter da Silva; Comarca: Santos; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0037963-04.2014.8.26.0050, Relator(a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0006176-32.2014.8.26.0510, Relator(a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016; TJSP, Apelação nº 0050595-28.2015.8.26.0050, Relator(a): Marco de Lorenzi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 11/04/2016; TJSP, Apelação nº 0014054-93.2015.8.26.0050, Relator(a): José Damião Pinheiro Machado Cogan; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 08/04/2016; TJSP, Apelação nº 0099213-38.2014.8.26.0050, Relator(a): Edison Brandão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Apelação nº 0034156-81.2013.8.26.0576, Relator(a): Nuevo Campos; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2226128-20.2015.8.26.0000, Relator(a): Ricardo Tucunduva; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/12/2015; Data de registro: 07/12/2015.

Despesas Processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I)

Condeno o(s) ré(u)(s) ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza em execução.

Honorários Advocatícios

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Objetos, coisas e valores eventualmente apreendidos

Em relação a objeto(s), coisa(s), valor(es) e importância(s), eventualmente, apreendido(a)(s) que não tenha(m) sido reclamado(s) por terceiro(s) interessado(s), DETERMINO: (i) tratando-se de bens móveis servíveis e veículos, sua perda e a observância do art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (ii) tratando-se de bens imprestáveis, sua perda e observância do art. 516, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iii) se se tratar(em) de veículos, cujo estado de conservação ou a adulteração de chassi inviabilizem a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias, a contar da data da apreensão, sua perda e a observância do art. art. 516, §§ 3º e 4º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iv) tratando-se de valor(es) e/ou importâncias, após oitiva do Ministério Público e não havendo impugnação, determino sua perda em favor do Fundo Penitenciário, com fulcro no art. 518, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Tratando-se de condenação por crimes previstos na Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e havendo bens móveis, imóveis ou valores (consistentes em produtos dos crimes previstos no referido Diploma ou ainda que constituam proveito auferido com sua prática) apreendidos que não tenham sido restituídos ou reclamados nos termos do procedimento previsto no art. 60, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.343/06, determino

seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).
Fiança